【별지 제1호】

치료·교육·선도의뢰 대상자 선정 체크리스트

순번	고 려 사 항		해 당 점 수
1	범죄 경력 등	치료보호·교육 의뢰·선도의뢰 부적격자	**99.** 최근 5년 내 폭력(성폭력 포함)으로 실형 선고받은 자 **99.** 최근 5년 내 영리목적 마약류 공급으로 처벌받은 자 **99.** 마약류 제조 또는 밀수 전력자 (투약목적 소량밀수 제외)
2		마약류범죄 전과	**-3.** 없음 **0.** 1회 **1.** 2회 **3.** 3회 이상 **5.** 4회, **8.** 누범, 집행유예 중
3		기타범죄 전과 (벌금형 이상)	**0.** 없음 **1.** 1-2회 **2.** 3-4회 **3.** 5회 이상
4		교도소 수용경력 (집행유예 이상)	**0.** 없음 **1.** 1회 **2.** 2회 **3.** 3회 이상
5	약물 의존 정도	**마약류 중독판별검사 진단결과**	**0. 의존 증상 없음** **3. 의존 증상이 경미하거나 초기 중독 상태** **5. 의존 증상이 다소 있거나 중기 중독 상태** **10. 의존 증상이 심하거나 고도 중독 상태**
6	주거 및 직업	최근 1년 동안 주거이전 회수	**0.** 없음 **1.** 1회 **2.** 2회 이상 **3.** 주거부정 ※ 조사과정에서 일정한 주거지 유무 등 조사
7		직업의 안정성	**0.** 학생, 공무원, 회사원, 자영업 **1.** 일용직 등 비정규직 **2.** 무직
8	여건과 환경	의지와 여건	**-5.** 최근 5년내 자의 치료재활 전력 **-3.** 최근 3년내 자의 치료재활 전력 **-1.** 치료재활 의지 **0.** 안정된 가정 (부모 또는 처자와 동거) **1.** 독거(가족해체)
9		가족 친화성	**-1.** 적극적 협력(탄원서 제출 등) **1.** 방임
10	수사 관련	신병확보 과정	**-5.** 자수 **-1.** 소환 출석 **0.** 체포 **1.** 도주 **3.** 반항 **5.** 흉기소지
11		수사협조 정도	**-1.** 상선 등 공범(단서 제공) **-3.** 상선 등 공범(중요 사건) **-5.** 상선 등 공범(밀수, 공급조직 등 사회적 이목이 집중된 사건)
12	종합 판단	검사의 평가	

○ 제1항에 해당하는 경우에는 치료·교육·선도의뢰 적격자에서 배제
○ 이하 **11**개 항목의 합이 10점 이하일 경우에는 교육이수조건부 기소유예 처분
○ 8~15점에 해당되며 피의자의 재활의지가 확인될 경우 **선도조건부 기소유예(선도위탁 2급)**
○ 10~20점에 해당될 경우에는 **치료보호조건부 기소유예 처분**
○ 21점 이상일 경우에는 형사처벌 및 치료명령·치료감호처분으로 진행
○ 검사는 2~12까지의 항목 및 피의자의 재활의지 등 기타사정을 고려하여 ±5점의 범위 내에서 종합 평가하여 기소유예 처분 여부에 대한 결론 도출

※ 적극적인 수사협조 이유만으로 치료재활 의지가 없는 피의자에 대한 치료·교육·선도의뢰는 지양